

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                                   |       |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1176/2533 | นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์              | โจทก์ |
|                           | บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด       | จำเลย |
|                           | บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด จำเลย |       |

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลย ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน  
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 111)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 30,975 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  
เจ็ดต่อปี ในต้นเงิน 30,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106,105)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษา  
ศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปีครึ่งมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลา  
ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก  
คำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปีครึ่งมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสียง ตริวิมล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ